

عقد عمل فردي Employment Contract



تم تحصيل الرسوم إلكترونياً
Fees collected electronically

رقم الفاتورة 2017/148359

الرقم المرجعي 2017101281168

Contract No Z201759192 رقم العقد

This contract was signed on: 24/10/2017

between:

First Party (Employer):

Name:

Company Activity Other activities related to regulation of and contribution to more efficient operation of businesses

Commercial Registration No: 1189184

Address:

Governorate: Al-Wusta'a

Wilayat Al-Duqm

Building No:

Way No:

P.O.Box 103

P. C. 25

E-Mail Address:

Authorised Person to Sign:

Name:

Civil No:

Phone No:

Office No:

Fax No:

E-Mail Address:

Second Party (Employee):

Name: SAIF HILAL YAHYA ALISMAILI

Nationality: OMANI

Date of Birth: 24/01/1987

Place of Birth:

Academic Qualifications: Academic

Passport No:

Date of Issue:

Issued in:

Civil No: 11642887

Manpower Reg/labour No: 574825

Governorate: North Al-Sharqi Wilayat Ibra

Building No:

Way No:

Phone No: 95433291

Date of Assuming Work: 24/10/2017

Work Location Address:

Governorate: Al-Wusta'a

Wilayat Al-Duqm

Village Wadi Say

Branch

Branch No 1189184

Building No:

Way No:

P.O.Box 103

P. C. 25

Address

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 24/10/2017

حرر هذا العقد بين كل من:

الطرف الأول (صاحب العمل):

الاسم: عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش م ع م

نشاط الشركة أنشطة أخرى خاصة بتنظيم أنشطة تسيير الأعمال والمساهمة في تحسين عملياتها

رقم السجل التجاري: 1189184

عنوانه:

المحافظة: محافظة الوسطى

الولاية: الدقم

رقم المبنى: رقم السكة:

ص.ب. 103 الرمز البريدي: 25

البريد الإلكتروني: skhatri@duqm.com

اسم الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة:

الاسم: عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش م ع م

الرقم المدني: رقم الهاتف:

هاتف المكتب: رقم الفاكس:

البريد الإلكتروني:

الطرف الثاني (العامل):

الاسم: سيف هلال يحيى الاسماعيلى

الجنسية: عماني

تاريخ الميلاد: 24/01/1987

مكان الميلاد: سلطنة عمان ابراء

المؤهل العلمي: جامعي

رقم جواز سفره: الصادر بتاريخ:

الصادر في:

الرقم المدني: 11642887

رقم سجل القوى العاملة / رقم 574825

المحافظة: محافظة شمال الشرقية الولاية ابراء

رقم المبنى: رقم السكة:

رقم الهاتف: 95433291 تاريخ استلام العمل: 24/10/2017

محل العمل:

المحافظة: محافظة الوسطى

الولاية: الدقم

القرية: وادي صاي

الفرع: عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رقم الفرع 1189184

رقم المبنى: رقم السكة:

ص.ب. 103 الرمز البريدي: 25

العنوان

Second Party سيف هلال يحيى الاسماعيلى الطرف الثاني

First Party عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش م ع م

(مُدخل العقد) عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش م ع م

After declaring their illegibility to sign this contract, the two parties agreed on the following:

1. The Second Party has agreed to work with the first party has
Occupation QUALITY CONTROL ENGINEER
Occupation Code 1218081
2. Contract type:- UnLimited
- a. Limited From : _____ To : _____
3. Notification respite for contracts with indefintie duration 30 Days
4. Agreed basic wage 730 R.O
Housing allowance 350 R.O
Transport allowance 110 R.O
Electricity allowance 0 R.O
Water allowance 0 R.O
Telephone allowance 0 R.O
Utility allowance 0 R.O
Cost of Leaving allowance 0 R.O
Meals allowance 0 R.O
Overtime allowance 0 R.O
Shift allowance 0 R.O
Medical allowance 0 R.O
The Nature of Work allowance 0 R.O
Motivational allowance 0 R.O
Technician allowance 0 R.O
Other allowances 150 R.O
Annual allowance (Percentage) 3 %

- The Second Party shall be entitled to free meals whenever he is assigned to work in remote areas
- 5- The second party shall be appointed under probation for a period of 90 Days for the date of assuming the work, and each of the two parties may terminate this contract during the probation period, if either party deems the other unfit, after notifying the other party at least seven days in advance.
 - 6- The second Party shall be entitled for a fully paid annual leave 38 Days, according to the work exigencies. The second party may not utilize the normal leave before completing at least six month in the service from the date of joining work.
 - 7- The second party is entitled on an emergency leave with a comprehensive wage for 6 days throughout the year and that is for any emergency purpose as per the Ministerial decision.
 - 8- The first party shall transfer the wage of the worker (second party) to his account at one of the endorsed local banks on the agreed date, and within a period of not more than a week from the entitlement date.
 - 9- The first party shall grant the second party weekly rest of not less than two consecutive days, after continued five days of work.

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:

- 1- وافق الطرف الثاني على أن يعمل لدى الطرف الأول
بمهنة: مهندس مراقبة جودة
ورمزها 1218081
- 2- نوع العقد:- غير محدد المدة
- أ - محدد المدة: من _____ الى _____
- 3- مهلة الاخطار بالنسبة للعقد غير محدد المدة 30 يوم
- 4- الأجر الأساسي المتفق عليه 730 ر.ع
علاوة السكن 350 ر.ع
علاوة الانتقال 110 ر.ع
كهرباء 0 ر.ع
ماء 0 ر.ع
هاتف 0 ر.ع
منافع 0 ر.ع
غلاء معيشة 0 ر.ع
الوجبات 0 ر.ع
العمل الإضافية 0 ر.ع
مناوبة 0 ر.ع
طبية 0 ر.ع
طبيعة عمل 0 ر.ع
تحفيزية 0 ر.ع
فنية 0 ر.ع
العلاوات الأخرى 150 ر.ع
نسبة العلاوة الدورية 3 %

يتم توفير سكن ووجبات غذائية مجاناً للطرف الثاني في حال تكليفه بالعمل في مناطق بعيدة.

- 5- يعين الطرف الثاني تحت الاختبار لمدة 90 يوم من تاريخ استلامه العمل، ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا تبين له عدم ملائمة الاستمرار في العمل، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بسبعة أيام على الأقل.
- 6- يستحق الطرف الثاني اجازة سنوية بأجر شامل لمدة: 38 يوماً، ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز للطرف الثاني القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل.
- 7- وللطرف الثاني الحق في الحصول على إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ وفقاً للقرار الوزاري المنفذ لها.
- 8- على الطرف الأول تحويل أجر العامل (الطرف الثاني) الى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة في التاريخ المتفق عليه وخلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق.
- 9- على الطرف الأول أن يمنح الطرف الثاني راحة أسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين بعد خمسة أيام عمل متصلة.

Second Party سيف هلال يحيى الاسماعيلى الطرف الثاني:

First Party عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش م ع م (مُدخل العقد) عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش م ع م

10- The First Party is not allowed to:

- Employing the second party in construction sites and open areas with high temperatures at noon (from 12:30 to 3:30), during the months of June, July and August
- Violating the provisions of this contract, or tasking the second party with a work which is not agreed upon in the contract, unless necessity arises and for a transitional period. However, he may assign him to work, if there no fundamental difference between the new tasks and the original work he is tasked with.

11- The first party shall repatriate the non-Omani employee to his country after on expiry of the work relation, if his sponsorship is not transferred to another employer. If the employee has left the work in violation of the provisions of the labor law, he shall be repatriated in accordance with the procedures adopted by the Ministry.

12- The second party shall undertake the following:

- Comply with the work terms stipulated in the contract.
- Respect the Islamic religion, the Sultanate's laws and its social traditions and customs.
- Not to be involved in any activities that harm the state security.

13- The employment contract shall be written (in Arabic language), in two copies, one copy to each party. If the contract is prepared in any other language than the Arabic language, an Arabic language version shall be attached and endorsed by the two parties. In case of any conflict in interpretation, the Arabic version shall be binding.

14- The labor law, the decisions and ministerial regulations implementing it shall be effective on wherever no text has been provided.

15- In case the two parties desire to abide by other terms, that shall be included in an annex to this contract, without being endorsed by the Ministry, taking into account that it comes in line with the provisions of the labor law.

16- The two parties acknowledge that they have perused the state documents classification law, regulation of protected areas, as well as the labor law and its implementing decisions and ministerial regulations.

17- The signing of the contract and its authorization is considered as a request to register the employee on the social insurance system unless there is an obstacle prevents it, and would result in the payment of contributions due for the employee on a monthly basis. This is applicable only for Omanis

18- Others Condition*:

10- يحظر على الطرف الاول القيام بما يلي:

- تشغيل الطرف الثاني في مواقع الانشاءات والاماكن المكشوفة ذات الحرارة العالية في اوقات الظهيرة من الساعة (12:30 - 3:30) وذلك طوال اشهر يونيو ويوليو وأغسطس.
- الخروج على نصوص العقد أو تكليف الطرف الثاني بعمل غير المتفق عليه في هذا العقد الا اذا دعت الضرورة لذلك وبصفة مؤقتة ، ومع ذلك يجوز له أن يكلف الطرف الثاني بعمل غير المتفق عليه اذا كان العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافا جوهريا.

11- يلتزم الطرف الأول بإعادة العامل غير العماني الى بلده بعد انتهاء علاقة العمل معه ما لم يتم نقل كفالته الى صاحب عمل آخر، وإذا ترك العامل العمل بطريقة مخالفة لأحكام قانون العمل يتم ترحيله وفق الاجراءات المتبعة بالوزارة.

12- يتعهد العامل بما يلي:

- الالتزام بشروط العمل المنصوص عليها في العقد.
- احترام الدين الإسلامي وقوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية.
- عدم التدخل بأنشطة تضر بأمن البلاد.

13- يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، وإذا كان العقد محرراً بغير العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد، وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنسخة العربية.

14- يسري قانون العمل والقرارات واللوائح الوزارية المنفذة له على ما لم يرد ذكره بهذا العقد.

15- في حالة وجود شروط أخرى يرغب الطرفين الالتزام بها، تحرر في ملحق آخر خارج هذا العقد دون التصديق عليها من قبل الوزارة، مع مراعاة ان تكون مطابقة لأحكام قانون العمل.

16- يقر الطرفان بإطلاعهما على قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية وكذلك قانون العمل والقرارات واللوائح الوزارية المنفذة له.

17- يعتبر تحرير هذا العقد والتصديق عليه كطلب للتسجيل بنظام التأمينات الاجتماعية ما لم يكن هنالك مانع يحول دون ذلك، وسيترتب عليه سداد الاشتراكات المستحقة عن العامل بشكل شهري. هذا لا ينطبق إلا على العمانيين

18- شروط أخرى*:

First Party:

Name

Second Party:

Name

SAIF HILAL YAHYA ALISMAILI

الطرف الأول :

الاسم: عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش م ع م

مدخل العقد: عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش م ع م

الطرف الثاني:

الاسم: سيف هلال يحيى الاسماعيلى